

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2588/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด กาฬสินธุ์
นาย อม รหรือมอญ อาจทะนงค์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 335, มาตรา 365

ป.วิ.อ. มาตรา 192

โจทก์บรรยายฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานพยายามลักทรัพย์ และฐานบุกรุกตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80,335,362,364,365ทั้งสองกระทงความผิดเมื่อได้ความตามทางพิจารณาว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดฐานพยายามลักทรัพย์แต่กระทำความผิดฐานบุกรุกเท่านั้น ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 ย่อมพิพากษาลงโทษจำเลยฐานบุกรุกได้ไม่เป็นการลงโทษนอกคำขอของโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2534 เวลากลางคืนก่อนเที่ยงจำเลยบุกรุกเข้าไปในบ้านอันเป็นเคหสถานของนางเพ็ชรรัตน์กุดสาจาร ผู้เสียหาย โดยไม่มีเหตุอันสมควร จากนั้นก็ลักเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายที่เก็บรักษาไว้ในบ้านไปหลายรายการรวมราคา 16,450 บาทจำเลยได้ลงมือลักทรัพย์แล้วแต่กระทำไปไม่ตลอด ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 335, 362, 364, 365

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 (3) ประกอบด้วยมาตรา 364 จำคุก 1 ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่าโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานพยายามลักทรัพย์ของนางเพ็ชรรัตน์ กุดสาจาร ผู้เสียหายและฐานบุกรุกเข้าไปในเคหสถานของผู้เสียหายในเวลากลางคืนแต่ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาลงโทษจำเลยว่ากระทำความผิดฐานบุกรุกเป็นการนอกคำขอของโจทก์ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น ความปรากฏว่าโจทก์บรรยายฟ้องว่าเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2534 เวลากลางคืนก่อนเที่ยง จำเลยบุกรุกเข้าไปในเคหสถานของนางเพ็ชรรัตน์ กุดสาจาร ผู้เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วลักเอาทรัพย์ของผู้เสียหายไปหลายรายการรวมราคา 16,450 บาท จำเลยลงมือลักทรัพย์แล้วแต่กระทำไปไม่ตลอดเพราะผู้เสียหายเห็นจำเลยจึงร้องขึ้นเสียก่อน ขอให้ลงโทษฐานพยายามลักทรัพย์และฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 335, 362, 364, 365 ทั้งสองกระทงความผิด เมื่อได้ความตามทางพิจารณาว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดฐานพยายามลักทรัพย์แต่กระทำความผิดฐานบุกรุกเท่านั้น ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ย่อมพิพากษาลงโทษจำเลยฐานบุกรุกได้ไม่เป็นการลงโทษนอกคำขอของโจทก์ อันจะเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่อย่างใด ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้นชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ